

1500349-37.2020.8.26.0483

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL RODRIGO MARTINS FORTALEZA

Juiz de Direito: Dr. GABRIEL MEDEIROS

Foi instaurado o presente procedimento investigatório por fato ocorrido aos 07/05/2020 (Artigo 28, caput, da Lei 11343/06).

Conforme bem observado pelo Ministério Público, transcorreu o prazo prescricional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, . - Jardim Europa

CEP: 19400-000 - Presidente Venceslau - SP

Telefone: (18) 3271-3644 - E-mail: venceslau1@tjsp.jus.br

1500349-37.2020.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500349-37.2020.8.26.0483

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL RODRIGO MARTINS FORTALEZA

Juiz de Direito: Dr. GABRIEL MEDEIROS

Foi instaurado o presente procedimento investigatório por fato ocorrido aos 07/05/2020 (Artigo 28, caput, da Lei 11343/06).

Conforme bem observado pelo Ministério Público, transcorreu o prazo prescricional incidente na espécie, requerendo o Ministério Público o arquivamento dos autos, com a extinção da punibilidade do acusado.

Com razão o Ministério Público, de fato, o prazo prescricional no presente caso (Art. 30, da Lei 11.343/06) é de dois anos, concluindo-se então que a prescrição, in casu, se deu em 06 de maio de 2022.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do(a) autor(a) do fato GABRIEL RODRIGO MARTINS FORTALEZA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Tendo em vista o valor dos objetos apreendidos e o fato de que decorreram mais de 90 dias de suas apreensões, sem qualquer pedido de restituição, decreto a perda dos objetos apreendidos e determino a destruição, servindo esta de ofício, comunique-se a autoridade policial.

Em razão da mesma fundamentação acima, quanto aos valores apreendidos,oficie-se ao Banco do Brasil, a fim de que providencie a transferência dos valores ao FUNAD. Façam-se as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Presidente Venceslau, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA